

1509851-18.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

THIAGO LUIZ CANDIDO

Vistos.

Thiago Luiz Candido foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 26.04.2022, por volta das 11:50 horas, na Avenida Aguiar da Beira, bairro Aricanduva, trazia consigo, para fim de tráfico, 51 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1509851-18.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1509851-18.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

THIAGO LUIZ CANDIDO

Vistos.

Thiago Luiz Candido foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 26.04.2022, por volta das 11:50 horas, na Avenida Aguiar da Beira, bairro Aricanduva, trazia consigo, para fim de tráfico, 51 porções de crack, 23 de maconha e 70 de cocaína.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 06, 09/11 e 83/84.

Os policiais civis Marcos e Sérgio informaram que estavam em patrulhamento por local sabidamente de tráfico, em viatura descaracterizada, quando avistaram o réu parado em pé na calçada, com uma mesa dessas de bar logo atrás e, sobre ela, uma sacola. Decidiram pela abordagem, encontrando no interior da sacola as drogas fracionadas. Em sua posse também foi achada a quantia de R\$ 295,00 em notas trocadas. Na ocasião, admitiu informalmente o crime.

Ao ser interrogado, tanto na polícia a fls. 14 como em juízo, confessou os fatos sem disfarce, com absoluta transparência, dizendo-se arrependido e que assim agiu porque, ao sair da prisão, não conseguiu ocupação lícita para sobreviver.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Thiago Luiz Candido como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é reincidente específico e de maus antecedentes. A respeito, fls. 28/33 e 34/36. A reincidência afasta a aplicação do privilégio do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, mas não se presta também a aumentar a pena, pois do contrário haveria um "bis in idem", o que é vedado no direito penal. Já os maus antecedentes ficam compensados pela confissão.

Daí porque fixo-lhe a pena em definitivo de 05 anos de reclusão e 500 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.

Se a prisão cautelar antes se justificava, quanto mais agora que condenado o réu, não tendo o direito de recorrer em liberdade. Seja ele recomendado na prisão em que se encontra.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 01 de julho de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito